

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี

โจทก์

นางสาว คิน ปราเล อู หรือคิตตี้

จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยเป็นหญิงชาวพม่า ทำหน้าที่แม่บ้าน ใช้มีดแทง ผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้าง 1 ครั้ง บริเวณหน้าอก ผู้เสียหายจับมือจำเลยไว้ จำเลยบอกว่าจะไม่ทำร้ายผู้เสียหายอีก ผู้เสียหายหมดสติไป แต่จำเลยตบหน้าผู้เสียหายจนรู้สึกตัว และใช้มีดแทงผู้เสียหายที่ลื่นปี่ อีก 2 ครั้ง ผู้เสียหาย แยกมีดกับจำเลย และนอนหงายทับมีดไว้ จำเลยจิกผมดึงผู้เสียหาย ให้ยกขึ้น และใช้มีดแทงผู้เสียหายอีก 2 ครั้ง ผู้เสียหาย ล้มพับ จำเลยจะเดินขึ้นไปชั้นบน เห็นผู้เสียหายผงกศีรษะขึ้น จำเลยจึงเดินกลับมาใช้มีดแทงหลังผู้เสียหายอีก 2 ครั้งผู้เสียหายแก้งเป็นตาย จำเลยจึงขึ้นไปชั้นบน ส่วนผู้เสียหาย คลานออกจากบ้าน มีคนช่วยพาผู้เสียหายขึ้นรถยนต์กระบะ ไม่มีหลังคาไปส่งโรงพยาบาล จำเลยตามออกมาบอกคนที่มองดูว่า ผู้เสียหายเป็นน้องสาวจำเลยถูกคนอื่นทำร้าย มีชาวบ้าน จะช่วยผู้เสียหาย แต่จำเลยบอกว่าไม่ต้องช่วย จำเลยดูแลได้ ระหว่างทางจำเลยได้บีบคอผู้เสียหายอย่างแรง 2 ครั้ง ผู้เสียหายร้องเสียงดังให้คนช่วย คนขับรถมองกระจกหลังแต่จำเลยโบกมือทำท่าว่าไม่มีอะไร และเคาะกระจกด้านหลังบอกให้ คนขับรถรีบขับไปโรงพยาบาล การที่จำเลยแทงผู้เสียหายเป็นระยะ อย่างผู้มีจิตใจพยาบาท และขอนั่งไปกับผู้เสียหายเพียงลำพัง ทั้ง ๆ ที่เพิ่งทำร้ายผู้เสียหายมา ส่อแสดงว่าจำเลยมีเจตนา ที่จะกระทำต่อผู้เสียหายอีก แม้จะไม่มีร่องรอยของการบีบคอ ผู้เสียหายก็ตาม เชื่อได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐาน

พยายามฆ่า ผู้เสียหายครั้งหลังเพื่อปกป้องความผิดของตน ส่วนการกระทำ ผิดครั้งแรก แม้จำเลยอ้างว่าเกิดจากผู้เสียหายใช้จำเลย ทำงานและว่ากล่าวจำเลย ถือเป็นเหตุการณ์ตามปกติระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง ไม่เป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงไม่เป็นบันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมยาว 7 นิ้วแทงทำร้ายนางสาวอลิสา จินดา ผู้เสียหาย อย่างแรงหลายครั้งโดยมีเจตนาฆ่า จำเลยลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากคมมีดถูกอวัยวะสำคัญ แต่บาดแผลไม่ฉกรรจ์ถึงขนาดที่จะทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายทันทีประกอบกับมีผู้นำผู้เสียหายส่งให้แพทย์ทำการรักษาได้ทันเวลาที่ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย คงได้รับอันตรายสาหัสป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา และจนประกอบกรณีกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน ขณะที่ผู้เสียหายส่งโรงพยาบาล จำเลยใช้มือบีบคอผู้เสียหายอย่างแรงเพื่อให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายโดยมีเจตนาฆ่า เพื่อปกปิดความผิดอื่นของจำเลยและเพื่อหลีกเลียงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นซึ่งจำเลยได้กระทำไว้ จำเลยลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำไม่บรรลุผล เนื่องจากผู้เสียหายดิ้นรนขอความช่วยเหลือและมีผู้ขัดขวางไว้ได้ทัน ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80, 91 จำเลยให้การรับสารภาพรับว่าได้ใช้มีดแทงผู้เสียหายจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้มือบีบคอผู้เสียหายเพื่อปกปิดความผิดอื่น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(7), 80 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 33 ปี 4 เดือน และฐานพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน ให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพสำหรับความผิดกระทงแรก และคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนสำหรับความผิดกระทงที่สอง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งและหนึ่งในสามตามลำดับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 สำหรับความผิดกระทงแรก คงจำคุก 16 ปี 8 เดือน ส่วนความผิดกระทงที่สองคงจำคุก 33 ปี 4 เดือน รวม 2 กระทง จำคุก 50 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและขอให้ยกฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายเพื่อปกปิดความผิดอื่น

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมใบมีดยาวประมาณ 4 นิ้ว แทงทำร้ายผู้เสียหายหลายครั้งเป็นระยะ ๆ รวม 7 ครั้ง โดยแทงถูกที่บริเวณหน้าอก 1 ครั้ง บริเวณล้นปี 2 ครั้ง และด้านหลังอีก 4 ครั้ง ต่อมาได้มีผู้นำผู้เสียหายบรรทุกรถยนต์กระบะส่งโรงพยาบาล จำเลยไปกับผู้เสียหายระหว่างทางจำเลยนั่งอยู่กับผู้เสียหายเฉพาะสองต่อสองที่บริเวณกระบะท้าย รถยนต์ คั่นดังกล่าว ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่บริเวณล้นปี 2 แผล ที่ราวนมซ้าย 1 แผล ระหว่างสะบัก 3 แผล ได้สะบักขวา 1 แผล และบาดแผลที่ถือว่ารุนแรง คือบาดแผลเข้าที่ช่องท้องที่ต่อติด กับบาดแผลเข้าหัวใจห้องล่างด้านขวาทำให้เลือดออกในเยื่อหุ้มหัวใจ หัวใจเต้นไม่สะดวกดังปรากฏตามใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข จ.3 คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำความผิดครั้งแรกฐานพยายามฆ่าผู้อื่นของจำเลยเป็นการ

กระทำโดยบันดาลโทษและศาลควรลงโทษจำเลยสถานเบา กับจำเลยได้กระทำ ความผิดครั้งหลังฐานพยายามฆ่าเพื่อปกป้องความผิดของตนตามฟ้องหรือไม่ โดย ข้อหาพยายามฆ่าเพื่อปกปิดความผิดของตนนั้น โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า หลังจากจำเลยแทงผู้ตายหลายครั้งแล้ว ผู้เสียหายได้แก้มทำเป็นตายเนื่องจากกลัว จำเลยจะเข้ามาแทงซ้ำอีก จำเลยได้เดินขึ้นบันไดไปชั้น 2 ของบ้าน แล้วได้อาพรหม เช็ดเท้าหน้าห้องน้ำมาเช็ดเท้าจำเลยและเดินถือพรหมไปชั้น 2 ผู้เสียหายได้คลานออก ประตูด้านหลังและไปขอความช่วยเหลือที่ร้านวัสดุก่อสร้าง ต่อมาคนขับรถยนต์ กระบะส่งของร้านดังกล่าวได้ขับรถนำผู้เสียหายส่งโรงพยาบาล จำเลยวิ่งออกมาจาก บ้านและติดตามผู้เสียหายไปโรงพยาบาลด้วย ซึ่งมีชาวบ้านคนอื่นจะขอขึ้นไปช่วยแต่ จำเลยบอกว่าไม่ต้องช่วย จำเลยดูแลผู้เสียหายได้ระหว่างทางจำเลยใช้มือบีบคอผู้เสียหายอย่างแรง 2 ครั้ง ผู้เสียหายร้องเสียงดังให้คนช่วย จำเลยเป็นผู้เคาะกระจกด้านหลังบอกให้คนขับรถรีบขับไปโรงพยาบาล เนื่องจากผู้เสียหายเจ็บแผลหลังจากนั้น จำเลยก็มีได้บีบคอผู้เสียหายอีกจนถึงโรงพยาบาลซึ่งด้วยข้อความดังกล่าวกรณีเห็น ได้ว่าผู้เสียหายเบิกความเป็นกลาง ๆ ไม่มีลักษณะช่วยเหลือหรือปรักปรำจำเลยจน เกินกว่าเหตุคำเบิกความของผู้เสียหายจึงมีเหตุผลและน้ำหนักควรแก่การรับฟัง นอกจากนี้นายนิติธัย คำมะতিธัย พยานโจทก์ผู้ขับรถพาผู้เสียหายส่งโรงพยาบาล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดก็ได้เบิกความว่าขณะที่พยานขับรถพาผู้เสียหายจาก หมู่บ้านเมืองทองธานีไปจะถึงถนนแจ้งวัฒนะ พยานได้ยินเสียงผู้เสียหายร้องดังมาก พยานมองทางกระจกหลัง แต่จำเลยโบกมือทำท่าว่าไม่มีอะไร ซึ่งได้ความเชื่อสมและ สนับสนุนคำเบิกความของผู้เสียหายให้มีน้ำหนักรับฟังได้มากขึ้น อนึ่งร้อยตำรวจเอก แมน รัตนโมรา พนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความว่าในชั้นสอบสวนจำเลยได้นำ ชี้อันเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและมีการตรวจสถานที่เกิดเหตุตามเอกสารหมาย จ.4 จ.8 และภาพถ่ายหมาย จ.5 และในชั้นแจ้งข้อหาเพิ่มเติมจำเลยก็ได้ ให้การรับ สารภาพตามเอกสารหมาย จ.7 อันได้ความสอดคล้องกับคำเบิกความของผู้เสียหาย

หลายต่อหลายประการโดยจำเลยมิได้โต้แย้งว่าภาพถ่ายหมาย จ.5 และบันทึกการนำ
ซึ่งที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย
จ.4 และ จ.8 ไม่ถูกต้องแต่ประการใด อีกทั้งจำเลยยังได้เบิกความยอมรับว่า จำเลย
โกรธผู้เสียหายมาก จึงได้ใช้มีดปลายแหลมแทงทำร้ายผู้เสียหายหลายครั้งในขณะที่
ผู้เสียหายนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ฉะนั้น การกระทำของจำเลยที่ใช้มีดปลายแหลมแทง
ทำร้ายผู้เสียหายเป็นระยะ ๆ หลายครั้งและถูกที่อวัยวะสำคัญอย่างผู้มีจิตใจพยายาม
และการที่จำเลยไม่ยอมให้บุคคลอื่นขึ้นรถไปส่งผู้เสียหายที่โรงพยาบาลด้วย โดย
จำเลยขอนั่งไปกับผู้เสียหายที่ด้านหลังรถเพียงลำพัง ทั้ง ๆ ที่จำเลยเพิ่งทำร้ายผู้เสีย
หายมาแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะกระทำต่อผู้เสียหายอีก ซึ่งแม้ว่าผลการตรวจ
ของแพทย์จะไม่พบร่องรอยของการบีบคอผู้เสียหายก็ตาม พฤติการณ์พยานหลักฐาน
โจทก์ก็นับได้ว่ามีเหตุผลและน้ำหนักพอปร ด้วยกรณีแวดล้อมให้เชื่อได้โดยสนิทใจว่า
จำเลยกระทำผิดดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าจะรับฟังคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนตามเอกสาร
หมาย จ.7 ประกอบด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่จำเลยอ้างว่าหากจำเลยบีบคอผู้เสียหาย
แล้วบุคคลภายนอกย่อมเห็นได้ เนื่องจากอยู่บนรถยนต์กระบะไม่มีหลังคานั้น เห็นว่า
เป็นกรณีที่กำลังเดินทางและจำเลยอยู่กับผู้เสียหายเพียงลำพังจึงเป็นโอกาสง่ายที่
จำเลยจะกระทำต่อผู้เสียหายโดยไม่มีผู้อื่นเห็นหรือสนใจ ส่วนที่จำเลยฎีกาในทำนอง
ว่าจำเลยกระทำความผิดครั้งแรกเพราะบันดาลโทสะเนื่องจากถูกผู้เสียหายข่มเหง
จำเลยอย่างแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม โดยทำร้ายร่างกายจำเลยหรือบีบบังคับ
จำเลยอย่างอื่นจนเกินกว่าเหตุโดยที่ผู้เสียหายใช้ให้จำเลยทำงานบ้านซักเสื้อผ้า หรือ
ว่ากล่าวจำเลย ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ตามปกติระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างซึ่งยังมีโอกาสและหน ทางเลือกแก่จำเลยควรจะได้ดำเนินการในทางอื่นที่ดี
กว่านั้น จึงไม่เป็นการข่มเหงจำเลยอย่างแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การกระทำของ
จำเลยจึงไม่เป็นบันดาลโทสะศาลอุทธรณ์ภาค 2 กำหนดโทษที่วางไว้แก่จำเลยชอบ
แล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ระพีณ บุญสิทธิ-สิงหะ สัตยธรรม-สมศักดิ์ วงศ์ยืน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำความผิดอาญา หากผู้กระทำได้กระทำเพราะบันดาลโทสะอาจอ้างเป็นเหตุลดโทษตามกฎหมายได้ แต่การกระทำผิดโดยบันดาลโทสะนั้นจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ได้กำหนดไว้คือ - ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรม - บันดาลโทสะเพราะการข่มเหง - กระทำความผิดในขณะนั้น - กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหง 1. ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรม หลักประการแรก การข่มเหงอันไม่เป็นธรรมนั้น ต้องเป็นการกระทำของบุคคลหรือเป็นพฤติการณ์ที่บุคคลต้องรับผิดชอบ หลักประการที่สอง การข่มเหงนั้นต้องไม่เป็นธรรม ถ้าเป็นการที่ผู้กระทำมีสิทธิที่จะทำได้แล้ว ก็เป็นกรณีที่ผู้ถูกกระทำจำต้องยอมรับ จะถือเป็นการข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมไม่ได้ ฎีกาที่ 1771/2497 พ.จุดหญิงซึ่งเป็นภริยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำโดยไม่มีสิทธิ ลุงของหญิงห้ามพ. กลับเถียงและทำทนาย ลุงของหญิงจึงผลักดันและชกเพื่อไม่ให้ พ.พาหญิงไป การที่ลุงของหญิงกระทำแก่พ. เช่นนี้ไม่เป็นเหตุที่ พ. จะทำร้ายลุงของหญิง โดยอ้างว่า ถูกยั่วโทสะได้ ฎีกาที่ 429-430/2505 พระภิกษุผู้เป็นอาจารย์เกรงศิษย์จะเอามีดไปทำร้ายผู้อื่นจึงเรียกเอามีดจากศิษย์ศิษย์ ขัดขึ้นไม่ยอมให้ อาจารย์จึงแย่งเอา ครั้น

ศิษย์ แสดงอาการพร้อมที่จะสู้อาจารย์ก็ดีศิษย์ด้วยไม้ที่ถืออยู่ศิษย์ บัดไม้กระเด็นไป แล้วเข้ากอดปล้ำและแทงอาจารย์ ดังนี้ ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของอาจารย์เป็นการใช้อำนาจปกครองต่อศิษย์ตามวิสัยของอาจารย์หรือผู้ปกครองผู้เข้มแข็งต่อหน้าที่ภายในขอบเขตอันสมควรไม่เป็นการข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมศิษย์ จะอ้างว่า บันดาลโทสะไม่ได้ หลักประการที่สาม การข่มเหงโดยไม่เป็นธรรมนั้นต้องร้ายแรงถึงขนาดก่อให้เกิดผู้กระทำบันดาลโทสะ แต่การข่มเหงโดยไม่เป็นธรรมและร้ายแรงนั้นก็ไม่ต้องถึงกับเป็นการกระทำอันละเมิดต่อกฎหมายแล้ว ตามปกติปัญหาว่าเป็นธรรมหรือไม่นั้นเป็นข้อเท็จจริงภายนอก ซึ่งจะต้องวินิจฉัยโดยเปรียบเทียบกับความรู้สึกของ คนธรรมดาทั่วไปในฐานะอย่างเดียวกับผู้กระทำความผิดโดยพิจารณาว่าคนธรรมดา ในฐานะเช่นเดียวกันนั้นจะถึงกับเกิดโทสะคุมสติได้หรือไม่ ฎีกาที่ 1135/2504 ชาย พากรียาโดยชอบด้วยกฎหมายของคนอื่นไปสามี่เดินตามพบ ชายนั้นกลับสบ ประมาทว่า หน้าตัวเมีย ผู้หญิงเขาไม่รักจะตามมาทำไม ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฯลฯ "คำกล่าวเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นถ้อยคำที่รุนแรงในกรณีของจำเลย (คือสามี่เดิม)ซึ่งต้องถูก พรากเมียของตนไปโดยชั่วรัก"สามี่ยิงชั่ว ตายทันใดนั้นเป็นบันดาลโทสะ ฎีกาที่ 368/2484 พี่เมียเมาสุราจะวิวาทกับผู้อื่น น้องเขยจึงกันเอาพี่เมียออกไป พี่เมียไม่ ยอมกลับบ้าน น้องเขยจึงตีพี่เมียด้วยไม้ไผ่โตเท่าสตางค์แดง พี่เมียเซและแทงน้อง เขย 1 ที น้องเขยจะตีอีก พี่เมียแทงอีก 1 ที น้องเขยตายตัดสินว่าไม่ร้ายแรงพอที่พี่ เมียจะแก้ตัวฐานบันดาลโทสะ หลักประการที่สี่ การข่มเหงนั้นต้องเป็นการกระทำต่อ ผู้กระทำความผิดหรือต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์บางประการกับผู้กระทำความผิดอันพอที่ จะเป็นเหตุถือได้ว่าเป็นการข่มเหงถึงตัวผู้กระทำความผิดด้วย เช่น บิดามารดาถูก ทำร้าย ถือเป็นเหตุข่มเหงให้บุตรบันดาลโทสะได้ (ฎีกาที่ 1197/2456,241/2478)พี่ ถูกทำร้ายถือเป็นเหตุข่มเหงให้น้องบันดาลโทสะได้(ฎีกาที่ 1577/2497) ภริยาถูกผู้ อื่นกอดปล้ำหรือทำร้ายถือเป็นเหตุข่มเหงให้สามี่บันดาลโทสะได้ (ฎีกาที่ 35/2470,260/2476,863/2502) 2. บันดาลโทสะเพราะการข่มเหง การข่มเหงดัง

กล่าวมานั้นต้องเป็นเหตุนำมาซึ่งมูลเหตุจูงใจให้กระทำความผิดนั้นขึ้น ทั้งต้องเป็นเหตุให้บันดาลโทสะและผู้กระทำความผิดไปเพราะโทสะ ดังนั้นการพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดเพราะบันดาลโทสะหรือไม่ต้องพิจารณาจากจิตใจของผู้กระทำความผิดนั้นเอง ไม่พิจารณาเปรียบเทียบจากบุคคลธรรมดาเหมือนหลักเกณฑ์ในเรื่องการกดขี่ข่มเหงร้ายแรงหรือไม่ ฎีกาที่ 147/2483 ต. ถูก จ. แทงจนกลับมาบ้านแล้วต. ส่งกระจกเห็นปากแหง จิงลงเรือนไปแทง จ. ซึ่งมาเรียกโดยดีที่หน้าเรือน มีใช้กรณีที่ ต. บันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงแต่บันดาลโทสะเพราะส่งกระจกเห็นบาดแผล ไม่เป็นเหตุลดโทษ 3. กระทำความผิดในขณะนั้น คำว่า "ในขณะนั้น" หมายความว่า กระทำความผิดในระหว่างที่โทสะรุนแรงอยู่และก่อนที่จะมีโอกาสอันควรที่โทสะจะสงบลงได้แล้ว และรวมถึงการกระทำผิดในระยะเวลากระชั้นชิดต่อเนื่องยังไม่ขาดตอน เช่นสามีติดตามผู้ข่มเหงภริยาไป 6-7 เส้นก็ทันและฆ่าตาย ตัดสินว่า "ตามมาตรา 72 ผู้ถูกข่มเหงไม่จำเป็นต้องกระทำลงทันที หรือ ณ. ที่ซึ่งถูกข่มเหง หากได้กระทำความผิด ใดๆ ในระยะเวลาต่อเนื่องกระชั้นชิดกัน ใดๆ ในคดีนี้ก็ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72"(ฎีกาที่ 863/2502, 526/2513, 959/2517) 4. กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหง ผู้กระทำผิดต้องได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหง แม้ผู้กระทำจะได้บันดาลโทสะแต่แทนที่จะกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงกลับไปกระทำต่อผู้อื่น ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลดโทษให้ได้ ฎีกาที่ 252/2528 บ.ตี ล.ศรีษะ แดก ล. เข้าบ้าน เอาปืนมายิง บ.และ ว.ศ.บุตรภริยาของ บ. ตายใน บ้าน บ.ด้วย การยิง ว.ศ.เป็นอารมณ์ร้อนแรงไม่ใช่เหตุบันดาลโทสะ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ สำหรับในประเด็นที่ จำเลยอ้างว่ากระทำผิดโดยบันดาลโทสะนั้น ข้อเท็จจริงในคดี ปรากฏว่า จำเลยเป็นหลานของสามีใหม่ของมารดาผู้เสียหาย และเป็นลูกจ้างทำงานบ้านภายในบ้านของผู้เสียหาย ดังนั้นการที่ ผู้เสียหายใช้ให้จำเลยทำงานบ้าน ซักเสื้อผ้าหรือว่ากล่าวจำเลย จึงเป็นการใช้ให้จำเลยทำงานในหน้าที่นั่นเอง ซึ่งเป็นสิทธิ ของผู้เสียหายที่จะกระทำได้ และจำเลยในฐานะลูกจ้างจำต้องยอมรับ แม้ผู้เสียหายจะใช้ให้จำเลยทำงานหนักไป

บ้าง แต่ก็ยังไม่ถือว่า การใช้งานนั้นเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น
ธรรม และถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดจำเลยบันดาลโทสะได้ ดังนั้นจำเลย จึงไม่อาจอ้างว่า
กระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ เพื่อเป็นเหตุลดโทษได้ สมชายพวงภู